

1500930-22.2018.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... ajuizamento da execução (crimes de tráfico de drogas, crimes praticados contra a Administração Pública nos quais o sentenciado obteve vantagem indevida e crimes com relevante interesse institucional do Ministério Público).

Ainda, vale ressaltar, há ausência de justa causa, pois não há custo-benefício decorrente da execução, sendo que a pena de multa aplicada ao sentenciado é de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Centro - CEP 13150-000, Fone: (19) 3872-1135,

Cosmopolis-SP - E-mail: cosmopolis@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1500930-22.2018.8.26.0548 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Data da Audiência:

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO AUGUSTO EUGENIO RAMOS

VISTOS.

Decido.

No caso em tela, o crime cometido não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais para ajuizamento da execução (crimes de tráfico de drogas, crimes praticados contra a Administração Pública nos quais o sentenciado obteve vantagem indevida e crimes com relevante interesse institucional do Ministério Público). Ainda, vale ressaltar, há ausência de justa causa, pois não há custo-benefício decorrente da execução, sendo que a pena de multa aplicada ao sentenciado é de valor irrisório, tornando o trabalho estatal para cobra-la mais dispendioso, resultando em custos maiores aos cofres públicos para ser iniciada, impulsionada e concluída do que o próprio valor da dívida.

Destarte, a fim de não se continuar movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, deve-se reconhecer a manifesta falta de interesse de agir. Na realidade, no presente momento processual, não há sentido a execução penal, em relação a multa, que certamente pelo valor irrisório não cobre os gastos do Estado no próprio procedimento de execução, sendo, portanto, antieconômica a continuidade do procedimento.

Assim, a fim de obviar-se o desnecessário dispêndio de recursos estatais, já tão escassos, a melhor solução é o reconhecimento da falta de manifesto interesse de agir na execução da multa penal, sendo desnecessário, inútil e inadequado o eventual ajuizamento da execução.

Diante do exposto, interpretando sistematicamente a legislação que rege o tema, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado HUGO AUGUSTO EUGENIO RAMOS tão somente em relação à pena de multa aplicada, com fundamento no art. 107, caput, do Código

Penal e Artigo 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84.

Após o trânsito em julgado, comuniquem a vara de execuções criminais, servindo a presente sentença como ofício, e arquivem com as cautelas de praxe.

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE acerca da extinção da multa.

Cosmopolis, 04 de outubro de 2022.

Maria Thereza Nogueira Pinto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA